

○志摩広域行政組合職員が賠償責任を有する場合の求償基準

令和元年 6 月 7 日

訓令第 2 号

(趣旨)

第 1 条 この訓令は、法令の規定により志摩広域行政組合職員（以下「職員」という。）が志摩広域行政組合（以下「組合」という。）に対して損害賠償責任を有する場合における当該職員に対する求償権の行使に関し、必要な事項を定めるものとする。

(職員が組合に対して賠償責任を負う場合)

第 2 条 地方自治法（昭和 22 年法律第 67 号。以下「法」という。）第 243 条の 2 第 1 項に規定するもののほか、職員が組合に対して損害賠償責任を負うこととなる場合は、おおむね次に掲げるとおりとする。

- (1) 職員が、その職務を行うについて、故意又は過失によって違法に他人に損害を与えた場合において、これによって生じた損害を組合が賠償し、当該職員に故意又は重大な過失があったとき。
- (2) 公用自動車（自己の所有又は管理する自動車を運転して出張することを承認された場合における当該自動車を含む。）の運行によって他人の生命又は身体及び物件を害した場合において、これによって生じた損害を組合が賠償したときで、当該公用自動車を運行する職員に故意又は重大な過失があったとき。
- (3) 前 2 号に掲げるもののほか、職員が職務の執行につき、故意又は重大な過失によって他人の権利を侵害したことによって、組合に損害を与えたとき。

(求償権行使の審査)

第 3 条 職員に対する求償権の行使に関しては、志摩広域行政組合職員事故処理規程（平成 16 年規程第 2 号）により準用する志摩市職員事故処理規程（平成 16 年志摩市訓令第 23 号）第 4 条に規定する事故審査会で審議し、決定するものとする。

- 2 前条第 2 号に規定する重大な過失の認定にあたっては、別表に定める基準により審査するものとする。
- 3 法第 243 条の 2 第 3 項に規定する監査委員に対する監査請求に関しては、別表に定める基準により決定するものとする。

附 則

この訓令は、公表の日から施行する。

別表（第 3 条関係）

- | | |
|---|--|
| 1 | 飲酒、無免許運転、その他交通法規を著しく違反して公用自動車を運行した場合 |
| 2 | 公務以外で公用自動車を運行した場合 |
| 3 | 不眠、病気、薬物の影響等により客観的にも正常運転が期待できない状態で公用自動車を運行した場合 |
| 4 | 事故の発生が予見可能であるにもかかわらず、それを回避する注意義務を怠った場合 |
| 5 | その他重大な過失と認定される場合 |